高州市人民政府

高府函〔2020〕31号

关于对高州市“8·3”道路交通事故调查报告的批复

高州市“8·3”道路交通事故调查组:

报来《关于高州市“8.3”道路交通事故调查报告批复的请示》(高安办请〔2020〕1号)收悉。经市政府领导研究,现就有关事项批复如下:

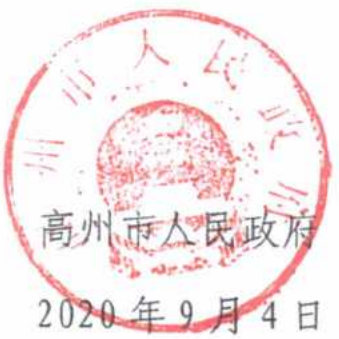
一、原则同意《高州市“8.3”道路交通事故调查报告》(以下简称《报告》)对事故原因的分析及对该起事故为一起生产安全责任事故的认定。

二、原则同意《报告》对事故责任的认定和对事故责任者的处理建议。

各有关单位要深刻吸取事故的教训,认真落实好《报告》提出的各项整改措施,严防安全生产事故发生。

此复。

附件：高州市“8·3”道路交通事故调查报告



高州市人民政府

2020年9月4日

高州市“8·3”道路交通事故调查报告

2019年8月3日8时49分，在G207线高州市3949KM+550M路段人行横道处发生大型客车碰撞二轮摩托车的交通事故。该事故造成两车损坏，摩托车司乘人员共2人当场死亡，直接经济损失约110万元。

事故发生后，高州市委、市政府高度重视，市委书记黄晨光，市委副书记、市长朱春保要求迅速查明事故原因，认真做好善后工作，吸取事故教训，维护社会稳定。高州市副市长、市公安局长杨文伟，市公安局政委林海森，市公安局交通警察大队大队长韩奇以及市应急管理局、市民政局、河西派出所、高州市120急救中心等相关职能部门赶赴事故现场开展应急救援和事故处置工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，高州市政府成立了由市府办副主任张秀育任组长，市应急管理局、市公安局交通警察大队负责同志任副组长，成员由市公安局交通警察大队、市应急管理局、市纪委监委、市交通运输局、市总工会等有关人员组成的事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、

人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位概况

（一）事故车辆

1、粤KX4062大型普通客车，车辆品牌:宇通牌ZK6752D1，车辆识别代号:LZYTGTC21D1062454。该车车主:广东省信宜市信用运输发展公司，地址:广东省茂名市信宜市区环城东路。该车使用性质为:公路客运，车辆出厂日期:2013年10月31日，初次登记日期:2014年6月9日，强制报废期止:2029年6月9日，检验有效期至2019年12月31日止，该车核定载人数29人，机动车状态正常。该车购有太平洋财产保险股份有限公司的交强险(单号:AGUZ.....977U)、第三者责任险（单号:AGUZ.....891Y）、道路客运承运人责任保险（单号:AGUZ.....076S）,所有保险有效期均是至2019年12月12日止。该车配备道路运输车辆卫星定位装置，事故当天设备运作正常。经查询公安交通管理综合应用平台和核查车辆档案，该车在案发前三年内有7宗交通违法行为，均已接受处理。经委托高州市为民汽车检测有限公司对粤KX4062大客车进行鉴定，结论是制动系统、照明系统不及格。

2、粤K513TQ普通二轮摩托车，车辆品牌：轻骑·铃木牌QS100T-B,车辆识别代号：L9STB5125H1225135。该车车主：吴*丽，地址：广东省高州市泗水镇洪尤窝下村*号。该车使用性质为:非营运，车辆出厂日期：2017年10月10日，初次登记日期：2018年1月17日，强制报废期止：2031年1月17日，检验有效期至2020年1月31日止，该车保险已过期。

（二）事故当事人情况

1、刘*，粤KX4062大客车司机，男，53岁，身份证号码：4409.....399X，地址：广东省高州市南塘镇村头坡丰圹 村*号，经查询全国公安交通管理综合应用平台和核查驾驶员档案，刘*持有准驾车型A1A2E机动车驾驶证，初次领证日期：1993年1月6日，有效期至2026年1月6日，驾驶证当前状态：正常，记分周期内无记分记录；刘*近三年以来至案发前有10宗违法纪录，均已接受处理。经对刘*的血液酒精含量定量分析，检验结果为“0”，没有酒后驾驶行为，也未检出常见毒品成分。

2、吴*丽，粤K513TQ二轮摩托车驾驶员，女，44岁，身份证号码：4409.....7523，地址：广东省高州市泗水镇洪尤窝下村*号，经查询全国公安交通管理综合应用平台和核查驾驶员档案，无其驾驶证信息资料。

3、李*伟，粤K513TQ二轮摩托车乘客，女，76岁，身份证号码：4409.....7521，地址：广东省高州市荷塘镇棠南山

塘村*号。

（三）有关单位情况

1、广东省信宜市信用运输发展公司（粤KX4062大型客车所有人）成立日期：1993年8月9日；类型：集体所有制；住所：广东省茂名市信宜市区环城东路。统社会信用代码：91440983739850556H。法定代表人：何*财（男，76岁，身份证号码：4409.....8331，地址：广东省信宜市白石镇四方田四方田村*号）；经营范围：市际班车客运，县际班车客运，县内班车客运，零售：机油、润滑油；停车场、洗车、客货车租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、事故车辆动态监控运行管理情况：广东省信宜市信用运输发展公司未规范车辆动态监控工作，未按《道路运输车辆动态监督管理办法》对所属车辆在运行路线限速路段超速行驶进行核定报告和处理，对事故车辆在事发路段超速行驶没有提醒，实时监控记录是正常情况。抽查粤KX4062大客车事故发生前一周的行驶轨迹报表发现该车有多次行驶速度超过路段限速规定的60公里/小时，而该公司《2019年7月客运车辆动态监控排查表》及《车辆动态数据每天文本回放分析、情况处理汇报表》均记录为正常。

（四）事故路段及监管部门道路交通安全方面履职情况。

1、事故地点在G207线高州市3949KM+550M路段，属于国道，道路呈南北走向，由茂名市高州公路局管理，道路有中间隔离墙、车道分隔线、人行横道、非机动车辅道、照明系统双向四车道的水泥路面，标志标线较为清晰完善。该路段总路宽14.4米，直路，限速60公里，道路中间隔离墙缺口较多，无交通信号灯，事故发生时视线一般，路面潮湿，天气小雨。

2、事故发生地属高州市公安局交通警察大队南塘中队管辖。事故发生后，该中队能及时初期处置事故现场和开展救援工作。事故发生当月该中队的警力布置能把最大警力摆在路面开展执勤执法。据调查，南塘中队开展了交通事故隐患排查并上报，但对事故发生路段（3949KM+550M）不到200米，连续三个缺口的隐患未及时排查出。经查询公安交通管理综合应用平台，事故发生前三年未见有南塘中队检查粤KX4062大客车的登记资料。

3、广东省信宜市信用运输发展公司注册地址在信宜市。据调查，信宜市交通运输局和信宜市公安局交通警察大队能不定期对该企业开展检查督导，基本履行了行业安全生产工作职责。

4、茂名市高州公路局。据调查，2019年对G207开展了安全隐患排查治理工作，但对事故发生路段存在缺口过多的问题，未能采取较好的措施进行消除事故隐患。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生前情况

2019年8月3日8时30分左右，刘*驾驶粤KX4062大客车搭载16名乘客从高州市汽车总站出发途经高顿路、G207线高州段往信宜方向行驶，当时下雨，行驶至事故发生路段发生碰撞。

（二）事故发生经过

事故当天8时49分，刘*驾驶粤KX4062大客车途经G207线3949KM+550M路段人行横道处时在超车道内行驶，与前面同方向由慢车道变更至超车道欲左转弯的粤K513TQ二轮摩托车发生碰撞。事故造成两车损坏，摩托车驾驶人吴*丽、摩托车乘客李*伟当场死亡。

（三）事故应急处置情况

2019年8月3日8时49分，高州市公安局110报警中心接到报警称：在G207线高州市3949KM+550M路段人行横道处发生交通事故，有人员伤亡，要求立即出警处理。接报后，110报警中心立即指令交通警察大队民警出警。高州市交通警察大队值班领导和民警迅速赶赴现场，进行交通管制、勘验现场、事故现场处置组织救援等工作并立刻逐级上报事故情况和调查取证等工作。同时高州市政府副市长、市公安局局长杨文伟，公安局政委林海森，市交警大队大队长韩奇等领导赶赴现场指挥应急处置工作，市应急管理局、卫健局等相关职能部门均派

人先后赶到现场协调事故应急处置工作。至8月3日10时10分事故现场处置完毕，在现场处置工作中，由于管控措施得当，没有发生二次事故和造成交通阻塞。

市委书记黄晨光，市委副书记、市长朱春保等市领导分别作出指示，要求妥善做好死伤者家属的安抚工作，认真查找事故原因。

（四）事故发生后采取的措施

现场处置完毕后，高州副市长、市公安局局长杨文伟在高州市公安局召开了全市公安系统防范事故工作现场会，会议通报了“8·3”交通事故情况，对事故调查和下一步的交通管理工作做出部署。8月3日下午，朱春保市长组织召开全市道路交通安全工作会议，研究部署近期道路交通安全管理工作。一是成立道路交通安全整治工作领导小组，持续深入开展道路交通安全整治活动。二是针对交通安全薄弱环节开展整治活动。三是做好安全生产、道路交通各项工作。8月6日，高州市安委办通报该起事故，就深刻吸取事故教训，切实加强全市道路交通安全工作提出具体要求：一是吸取事故教训，迅速开展道路交通安全整治工作。二是采取有力措施，加强大客车交通安全管理。三是突出管理重点车辆，严厉打击道路交通安全违法行为。四是广泛动员发动，加大道路交通安全宣传教育力度。五是强化事故警示，进一步加强防范措施。六是依法调查道路交通事故

并从严从快追究相关责任人员的责任。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故共造成2人当场死亡，直接经济损失约110万元。两名死者分别是：

1、吴*丽，女，44岁，身份证号码：4409.....7523，地址：广东省高州市泗水镇洪尤窝下村*号。

2、李*伟，女，76岁，身份证号码：4409.....7521，地址：广东省高州市荷塘镇棠南山塘村*号。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

该事故收集的证据有：当事人陈述、证人证言、事故现场图、事故现场勘验笔录、事故现场照片、事故现场视频资料、机动车安全技术检验报告书、尸体检验报告书、血液乙醇含量分析报告书、尿液检验报告书、车辆性能检验报告、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单等。

事故发生的直接原因是：根据高州市公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》（高公交认字[2019]第00267号）驾驶人刘*驾驶机件不符合技术标准的车辆，通过人行横道斑马线路段没有减速慢行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第二十二条第一款、第四十七条第一款的有关规定；吴琼丽无证驾驶二轮摩托车，变更车道左转弯时影

响相关车道内车辆的通行，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款的有关规定；事故双方应负事故的同等责任。

（二）间接原因

1、广东省信宜市信用运输发展公司主要负责人何*财在事故发生之前未按照规定经安全生产知识和管理能力考核合格，其2019年11月22日才参加全省道路客运安全生产培训并获得培训证书。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款的规定。

2、广东省信宜市信用运输发展公司把车辆运行路线发包给特定承包人而未能提供双方签订的专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款的规定。

3、广东省信宜市信用运输发展公司隐患排查管理制度比较简单，未明确企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，未结合客运企业自身实际情况设定科学合理的隐患排查方式、频次和检查内容，采取的技术、管理措施不够，未能及时发现并消除车辆机件不符合技术标准、肇事司机多次超速行驶等事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款的规定。

4、广东省信宜市信用运输发展公司未按规定开展教育培训工作。该公司2019年未按要求开展对从业人员和监控人员的安全教育、职业道德教育和业务知识培训、安全操作规程的教育培训和考核工作。从而无法确保从业人员、特别承包经营的驾驶员具备必要的安全生产知识，是否能使驾驶员掌握本岗位的安全生产技能，了解事故应急处理措施，以及是否知悉自身在安全生产方面的权利和义务。因此，导致该公司机动车驾驶员刘波安全意识淡薄，违反操作规范驾驶机动车。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款的规定。

（三）事故性质

经综合分析，事故调查组认定该起事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议

1、驾驶人刘*驾驶机件不符合技术标准的车辆，通过人行横道斑马线路段没有减速慢行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第二十二条第一款、第四十七条第一款的有关规定应负事故的同等责任，高州市公安局交通警察大队依法对其进行行政处罚。

2、吴*丽无证驾驶二轮摩托车，变更车道左转弯时影响车道内车辆的正常通行，其行为违反《中华人民共和国道路交通

安全法》第十九条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款的有关规定应负事故的同等责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究。

3、何*财，广东省信宜市信用运输发展公司法定代表人，制定的隐患排查制度不够完善；未按要求落实对驾驶员、安全管理人员的安全管理和教育培训；对动态监控工作和安全生产事故隐患排查工作检查、督查不力。其上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）、（五）项的规定，导致事故发生，对事故发生负有责任。建议由高州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定（试行）条例》等法例法规的有关规定对其进行行政处罚。

4、何*、何*晖、张*萍、黄*四人均为广东省信宜市信用运输发展公司安全管理人员，未按规定组织、参与本单位安全生产教育和培训；未严格履行日常管理职责；未落实对该公司动态监控工作和安全生产事故隐患排查工作检查和管理；未按《道路运输车辆动态监督管理办法》对所属车辆运行路线线束路段超速行驶进行核定报告和处理；未能实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶等违法行为，导致发生生产安全事故，对本起事故负有管理责任。以上行为违反了《安全生产法》第二十二条第（二）、（五）、（六）项、第

二十三条第一款的规定，依据《安全生产法》第九十三条规定，建议责成广东省信宜市信用运输发展公司暂停其安全生产管理人员的职务，重新进行安全、技能培训教育，经培训合格后方可上岗作业，并按照公司内部奖惩制度进行处理。

5、梁*华，高州市南塘镇村头坡党委书记，负责两站两员全面工作，对农村道路交通安全管理工作缺乏重视，交通安全劝导工作未按要求落实，交通安全劝导工作日志完成率低，南塘镇村头坡村自2019年6月开展农村道路交通安全管理信息系统“农交安”手机APP录入劝导工作日志以来至“8·3”事故发生前，该村委会应当完成工作日志360条，实际完成3条，完成率仅0.83%，其对事故的发生负有一定的管理责任，建议其向镇政府作书面检讨。

6、莫*强，高州南塘镇副镇长，南塘镇两站两员建设工作负责人，对辖区情况不掌握，对各村委会劝导站实体化运作工作不重视，各项工作措施流于形式，没有督促落实到位。对农村交通劝导站工作推进指导不力，导致南塘镇交通安全劝导工作日志完成率仅14.89%，对事故的发生负有一定的领导责任，建议由南塘镇党委给予谈话提醒。

7、林*国，高州市泗水镇洪尤村委会主任，洪尤村委会交通管理劝导站负责人，对本村委会劝导站工作台帐不完善，情况不掌握，对农村道路交通安全管理工作不重视，交通安全劝

导工作未按要求落实，交通安全劝导工作日志完成率低，泗水镇洪尤村自2019年6月开展农村道路交通安全管理信息系统“农交安”手机APP录入劝导工作日志以来至“8·3”事故发生前，该村委会应当完成工作日志完成率仅26.83%。其对事故的发生负有一定的管理责任，建议其向镇政府作书面检讨。

8、林*强，高州泗水镇常务副镇长，泗水镇两站两员建设工作负责人，对辖区情况不掌握，对各村委会劝导站实体化运作工作不重视，各项工作措施流于形式，没有督促落实到位。对农村交通劝导站工作推进指导不力，导致泗水镇交通安全劝导工作日志完成率仅44.14%，对事故的发生负有一定的领导责任，建议由泗水镇党委给予谈话提醒。

9、刘*敬，时任高州市公安局交通警察大队南塘中队队长，对事故发生区域连续三个缺口的隐患未明确排查出，事故发生前3年未见南塘中队检查粤KX4062大客车的登记资料，对该起事故的发生负有领导责任。建议由高州市公安局党委给予谈话提醒。

（二）对事故责任单位的处理建议

广东省信宜市信用运输发展公司企业安全生产主体责任不落实，主要负责人何*财在事故发生之前未按照规定经安全生产知识和管理能力考核合格；车辆运行路线发包给特定承包人而未签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理

职责；采取的技术、管理措施不够，未能及时发现并消除车辆机件不符合技术标准、肇事司机多次超速行驶车辆机件不符合技术标准等事故隐患；未按要求对驾驶员进行安全管理和教育培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款、第四十六条第二款、第三十八条第一款、第二十五条第一款的规定，对事故发生负有责任，建议由高州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其进行行政处罚。

（三）其他建议

1、高州市泗水镇人民政府未严格落实农村两站两员建设工作，责令其向高州市人民政府作出深刻书面检讨。

2、高州市公安局交通警察大队南塘中队对辖区道路的交通秩序管控和事故隐患排查还存在薄弱环节，建议由高州市公安局交通警察大队主要领导对该中队全体人员进行提醒谈话。

3、茂名市高州公路局对辖区内道路隐患排查治理工作还存在薄弱环节，建议由高州市安全生产委员会对其进行提醒谈话。

六、事故防范和整改措施

（一）切实提高路面见警率和管事率，以错时查车、定点查车、巡逻查车、定点测速为主要措施，把辖区客货运、摩托车归为重点，加大路面查纠力度，严查超速、超员、超载、疲劳驾驶和无证驾驶等重点交通违法行为。

（二）完善事故发生路段隐患整改，完善该路段的标志标线及信号灯。事故路段属于国道，建议在路口处前50米，加设警告牌及减速带，并建议茂名市高州公路局封堵事该故发生路段过多的道路中间隔离墙缺口，减少车辆违法行为，从而压减伤亡事故。

（三）建议信宜市交通运输局和信宜市交通警察大队强化车辆动态监控工作和驾驶员交通安全知识培训工作的监督检查力度。并约谈事故车辆单位广东省信宜市信用运输发展公司法人，督促其落实整改措施，尤其是加强对公司所有大型车辆和驾驶员的安全教育和管理，自觉遵守交通规则，杜绝超载超速、不礼让等野蛮驾驶的行为。

（四）贯彻落实执行“两员两站建设”，通过发挥劝导站和劝导员的职责作用，加强宣传劝导辖区群众遵守交通规则，提高交通参与人的交通安全意识。

公开方式：主动公开